

1500410-11.2021.8.26.0531

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: FELIPE FERREIRA PIMENTA

Comarca: Santa Adélia

Foro: Foro de Santa Adélia

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... a prática do crime maior, de tráfico de entorpecentes, pois não haveria o comércio se não houvesse usuários. Do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, a fim de aplicar ao réu Marcos Gabriel de Souza Rodrigues a medida de advertência sobre os efeitos das drogas, dando-o como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/06. Concedo à ré o direito de recorrer em liberdade, haja vista a natureza ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Adélia

Foro de Santa Adélia

Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Dr. Adhemar de Barros, 40, ., Centro - CEP 15950-000, Fone: (17) 3571-8172,

Santa Adélia-SP - E-mail: santaadeliajec@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500410-11.2021.8.26.0531

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

MARCOS GABRIEL DE SOUZA RODRIGUES

Aos 06/12/2022, a partir das 14:15h, teve início a audiência híbrida nos presentes autos. Sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. FELIPE FERREIRA PIMENTA, participaram do ato o Dr. JOSÉ GUILHERME SILVA AUGUSTO, DD. Promotor de Justiça, o acusado MARCOS GABRIEL DE SOUZA RODRIGUES, assistido por sua Defensora, Dra. Ingrid Ayusso Teixeira Neves da Silva. Presente a testemunha de acusação PAULO OCTÁVIO RODRIGUES. Iniciados os trabalhos, foi viabilizada a comunicação privada entre réu e advogada, saindo todos os demais participantes da sala virtual, retornando somente após serem avisados que a entrevista havia se encerrado. Ato contínuo, pela Defensora do acusado foi oferecida defesa preliminar (fundamentação em gravação). ATO CONTÍNUO, pelo MM Juiz foi dito que: "RECEBO A DENÚNCIA (fundamentação em gravação). Em continuidade, o Magistrado colheu o depoimento da testemunha de acusação Paulo Octávio Rodrigues. Após, interrogou o acusado. Encerrada a instrução, o Magistrado remeteu as partes às alegações finais, as quais foram realizadas de modo oral. ATO CONTÍNUO, o MM. Juiz sentenciou: "Relatório dispensado, nos termos do artigo 81, § 3º da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. A pretensão punitiva estatal é PROCEDENTE. Com efeito, a materialidade delitiva ficou amplamente comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 01/03, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 07 e, notadamente, pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 09/11), da lavra de perito oficial, concluindo que a substância apreendida em poder do acusado era efetivamente tetrahydrocannabinol, substância causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Da mesma forma, incontestado que o réu portava entorpecente para seu consumo pessoal. O acusado Marcos Gabriel de Souza Rodrigues, tanto em solo policial como em Juízo, confessou a prática da mencionada infração.

Admitiu a posse do entorpecente e que o mesmo destinava a seu consumo pessoal. Consigne-se, desde logo, que a própria confissão espontânea do acusado em juízo é válida como meio de prova, apta a ensejar a sua condenação, quando corroborada pelos demais elementos angariados, como se vê no presente caso. Neste sentido: "DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFISSÃO JUDICIAL. VALIDADE. É válida a confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por nenhum elemento dos autos, sobretudo quando amparada pelo conjunto probatório." (TJ/SP, Apelação nº 993.07.065.8932, 4ª Câmara Criminal, Des. Willian Campos, j. em 09/11/2010)". Mas não é só. A confissão judicial do acusado é corroborada pelo depoimento da testemunha de acusação Paulo Octávio Rodrigues. O citado agente da lei atestou, em sede policial, que, durante o patrulhamento de rotina, avistou a pessoa de MARCOS GABRIEL DE SOUZA RODRIGUES e, ao se aproximar, notou certo nervosismo por parte dele, o que gerou a abordagem. Na abordagem, foi encontrado um papelote com maconha e um cigarro também da mesma substância. Além disso, foi constatado que autor estava com restrição de horário e de lugar devido ao processo 1502441-42.2018.8.26.0132, a qual estava sendo violada. Diante dos fatos, foi detido e conduzido ao plantão policial. Em juízo a testemunha corroborou todas essas informações presentes no seu depoimento em sede policial, não trazendo novos detalhes ao caso. Deste modo, as provas são suficientes para demonstrar a ocorrência da infração. Comprovadas, pois, à barba, materialidade e autoria, a condenação é medida de rigor. Em relação à sanção penal, conveniente aplicar a medida de advertência sobre os efeitos das drogas. A exortação do usuário é importante, a fim de alertá-lo do risco para si e para a sociedade. Afinal, o portador está claramente difundindo a prática do crime maior, de tráfico de entorpecentes, pois não haveria o comércio se não houvesse usuários. Do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, a fim de aplicar ao réu Marcos Gabriel de Souza Rodrigues a medida de advertência sobre os efeitos das drogas, dando-o como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/06. Concedo à ré o direito de recorrer em liberdade, haja vista a natureza da pena. Condene o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos da lei. Após o trânsito em julgado: i) oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; ii) oficie-se ao IIRGD, informando sobre a condenação dos réus; iii) expeça-se guia de execução penal. P. I. C." Questionados, as partes manifestaram interesse em não recorrer. Desse modo o MM. Juiz deliberou: "Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado". Transitada em julgado o referido processo, passou-se a aplicação a pena de advertência (pena aplicada conforme gravação). Após, o MM. Juiz assim deliberou: "Ante o cumprimento da pena, declaro extinta a punibilidade do sentenciado MARCOS GABRIEL DE SOUZA RODRIGUES. Providencie a serventia as comunicações de praxe." Nada mais havendo, foi encerrada a audiência, lavrando-se este termo que, depois de lido e achado conforme, foi assinado eletronicamente pelo MM. Juiz, restando impossibilitada sua assinatura pelos demais participantes em razão da realização do ato por videoconferência. A mídia referente a este ato será juntada aos autos através de certidão. Eu, Isabely Eduarda Nappi Franco, digitei.